

客来来产品合作协议（方案一）

低现金启动 + 项目收益权 40%

乙方：成都修苾科技有限公司
适用：甲方现金有限，愿意以项目收益权/股权换技术与既有产品投入。
本文件为商务草稿，非正式法律意见；签署前建议律师审阅。
定价：现金合计 人民币 20,000 元 + 可分配收益 甲方 60%：乙方 40%。

封面

项目	内容
协议名称	《客来来产品合作协议（收益权合作版）》
协议编号	XC-KLL-2026-A-__
签署日期	__年__月__日
甲方（业务/运营方）	__（统一社会信用代码：__）
乙方（技术方）	成都修苾科技有限公司（统一社会信用代码：__）
产品	客来来（桌面端、后端、渠道与相关能力，以本仓库及附件范围为准）
合作原则	分阶段推进；未书面确认不得进入付费客户对接

第一条 背景与总原则

- 1.1 乙方以公司名义投入客来来既有技术成果与后续约定研发；甲方负责业务、客户与运营。
- 1.2 双方确认需避免再次出现资金不清、配合失控、中途搁置。
- 1.3 门禁条款：在本协议签署生效，且当期《阶段确认单》完成前，任一方不得对外以双方名义向付费客户作出正式商务承诺，亦不得要求乙方必须前往重庆或其他客户现场。
- 1.4 本协议替代此前个人名义或口头约定中与本协议冲突的部分；历史事项按附件二切割。

第二条 合作阶段

阶段 0：方案对齐与配合观察

- 同步产品思路与 MVP 方案；与甲方技术团队（含肖工团队）开发对齐。
- 乙方可参会、对齐、评审；不对客户作付费承诺、不默认赴客户现场、不垫付生产费用。
- 观察期建议 __ 个工作日（建议 10~15 日）：看需求收敛、对接人、交付节奏、是否口头加需求不谈成本。
- 出口：签署本协议并进入阶段 1，或任一方书面暂缓。

阶段 1：MVP 搭建与内部验收

- 进入条件：本协议生效 + 附件三范围确认 + 第四条启动款到账。
- 出口：双方签署阶段 1 验收确认单。

阶段 2：付费客户与商业化（含是否赴重庆）

- 进入条件：阶段 1 已验收 + 第五条收益权已生效 + 如需现场则另签《客户现场确认单》。
- 重庆等客户现场：不因阶段 0/1 自动成立；差旅默认甲方承担；甲方暂无力支付的，可从后续可分配收益中优先报销后再按比例分成。

第三条 分工

事项	甲方	乙方（成都修苾科技有限公司）	肖工团队
产品方向与优先级	主责拍板	方案与技术建议	按拍板执行开发
阶段 1 技术交付	验收、提供测试条件	主责（附件三）	协同（附件三列明）
客户商务、报价、签约	主责	未经书面授权不作最终承诺	不作最终承诺
云账号/域名/开放平台主体与费用	主责	限权协助配置	按授权操作
客户现场	组织	仅阶段 2 书面确认后参加	按甲方安排
肖工团队费用与管理	甲方自行承担	不与肖工个人形成劳务关系	—

第四条 成本与现金对价（已定价）

4.1 甲方应向乙方支付的现金（公司账户）

节点	金额（人民币）	条件
签约后 5 个工作日内	8,000	启动费（到账后启动阶段 1）
阶段 1 验收通过后 5 个工作日内	12,000	MVP 验收款
合计	20,000	不含云资源、认证、差旅等外部费用

乙方收款后开具合法发票（税率/含税：_____）。

4.2 外部成本

服务器、域名、证书、微信等认证、短信、渠道费用、客户招待等：甲方承担。

未经乙方书面同意，乙方无义务垫付；经授权代垫的，从甲方应付款或乙方可分配收益中优先扣除。

4.3 禁止

要求乙方以个人账户收款、以个人资质做生产认证，或未书面确认要求垫付的，乙方有权拒绝并暂停服务。

第五条 收益权（本方案核心，已定价）

5.1 合作载体（签署前勾选）

☒ 默认推荐 A ☐ 勾选 B 则覆盖 A 的长期安排

A. 项目收益权（可先落地）

就「客来来」本项目可分配收益：

主体	比例
甲方	60%
乙方（成都修苾科技有限公司）	40%

B. 项目公司股权（条件成熟时）

设立或装入项目公司时，股权比例原则上为甲方 60% ：乙方 40%；落地前仍按 A 分配；落地后另签章程/股东协议，收益分配与股权分红衔接。

5.2 乙方 40% 的对价

- 合作前已存在的客来来代码、设计与技术文档之项目使用权投入；
- 阶段 1 附件三范围内的技术交付与架构把关；
- 阶段 2 约定范围内的有限技术支持（不含无限定制）。

5.3 收入口径

可分配收益 = 客户实收款项 - 经双方书面确认的本项目直接成本（云资源、渠道费、已确认差旅等）。

未回款合同额不参与分配。

5.4 结算

每自然季结束后 10 个工作日内甲方出具对账单；乙方 5 个工作日内确认；确认后 10 个工作日内付至乙方公司账户。乙方每年可查阅与本项目收益相关的对账资料不超过 2 次。

5.5 稀释

引入新投资导致乙方比例被动稀释的，须经乙方书面同意，或另行约定反稀释。

5.6 未完成第五条的效果

不得进入阶段 2，不得要求乙方赴客户现场。

第六条 风险、暂停与责任

6.1 商务与客户承诺、数据合规主责：甲方。附件三范围内技术交付：乙方。

6.2 第三方平台（微信等）政策变更、审核失败，非乙方单方过错的，不视为乙方违约；双方应及时协商调整范围或工期。

6.3 暂停权（防再次搁置）：出现下列情形之一，乙方可书面暂停且不构成违约：

- （1）门槛费逾期超过 10 日；
- （2）超过 10 个工作日无有效对接人或无法确认关键需求；
- （3）未完成第五条却要求进入阶段 2 / 客户现场；
- （4）要求个人收款或个人生产资质。

6.4 直接损失赔偿上限：本协议项下甲方已向乙方支付的现金总额（故意或重大过失除外）。

第七条 知识产权

7.1 合作前客来来既有成果：归乙方；甲方享有本项目经营所需使用权。

7.2 本协议期内为项目新开发的定制成果：双方共有；任一方将之用于开发直接竞争产品并对外销售的，须书面同意。

7.3 商标「客来来」：☐共有 ☐甲方持有并授权本项目使用（签署前选定）。

7.4 开源组件遵循原许可。资产与账号见附件一。

第八条 期限、退出与防踢出

8.1 期限 24 个月，可书面续约。

8.2 终止时：已产生未分配收益按 60:40 结清；到期现金义务应付清。

8.3 退出保护：甲方非因乙方重大违约而单方终止的，乙方对终止前已签约客户之回款，在终止后 12 个月内 仍按 40% 计提。

8.4 乙方非因甲方违约单方终止的，8.3 不适用；已验收对价不退。

第九条 其他

9.1 附件为本协议组成部分。变更须书面确认。

9.2 争议协商不成，提交 成都仲裁委员会 仲裁。

9.3 本协议一式贰份，双方各执壹份，盖章生效。

甲方（盖章）_____ 日期：_____

乙方（盖章）成都修苾科技有限公司 _____ 日期：_____

附件一：资产与账号清单

资产	当前持有	目标归属	备注
Git 仓库 (含 kellai)		修苙组织或共管	个人仓迁移方式另书
域名 / 云账号		甲方	
微信开放平台等		甲方	
密钥与证书		甲方保管，乙方限权	

附件二：历史事项切割

事项	是否承接	责任方
旧服务器/欠费/关停	是/否	
旧合作方仍持账号	是/否	甲方主协调
个人名义口头承诺	默认否	未写入附件者不承接
未付款历史工作量	是/否	金额：_____

附件三：阶段 1 MVP 范围与验收 (已按仓库现状收窄)

做

1. 测试/演示环境可稳定运行；明确是否关闭前端 Mock。
2. 登录鉴权主路径可用。
3. 消息中心、客户管理、漏斗主路径可演示走通。
4. 微信约定形态 (☐ 公众号客服 ☐ 开放平台 OAuth，勾选一种) 主路径可联调。
5. 生产配置关闭软认证放行；完成账号/密钥清单交接。
6. 约定方式部署说明 + 一次部署协助。

不做 (除非补充协议)

12 渠道全开、电商/海外真联调、多租户计费、等保、7×24 运维、客户现场。

可选加项

☐ 企业微信主路径联调：另计 ¥10,000 或书面计入本收益权对价已覆盖的有限支持 (二选一，签署时勾定)。

验收

甲方收到验收通知后 5 个工作日内反馈，逾期视为通过。

计划完成：签约后 _____ 周 (建议 4~8 周)。

甲方技术对接人：_____ 肖工：_____ 乙方对接人：_____

附件四：阶段确认单 / 客户现场确认单 (可复印)

确认类型	☐ 阶段1验收 ☐ 进入阶段2 ☐ 客户现场 (地点：_____)
摘要与未决事项	未决事项未关闭则不视为已授权
甲方签字/日期	
乙方签字/日期	
现场差旅承担	默认甲方；或：_____